RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
CBH RIO NOVO

Consolidação analítica das respostas ao formulário “Comitê de Bacia Hidrográfica”

Data de referência do formulário: 21 de outubro de 2026 | Universo: 1 respondente (identificado como Entrevistado 5; resposta anônima).

Natureza: diagnóstico preliminar destinado a subsidiar avaliação e eventuais encaminhamentos do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente – CAOA/MPES.

1. Síntese executiva

A resposta recebida descreve um Comitê com atuação ativa em educação ambiental, participação interinstitucional e discussão de instrumentos de gestão hídrica. O respondente informa a existência de Plano de Bacia aprovado em 2019, acompanhamento por Câmara Técnica e utilização de Manual Operativo (MOP), além de enquadramento associado à Deliberação CERH nº 004/2020. Menciona, por outro lado, ausência de sede, vacâncias em processo de recomposição e cobrança pelo uso da água ainda não implantada. As principais demandas dirigidas ao Ministério Público são apoio à estruturação física e financeira do Comitê e articulação com prefeitos para ações relacionadas ao desassoreamento dos rios.

Como existe somente um questionário, não é possível aferir convergências ou divergências entre respondentes. As informações abaixo são declarações do entrevistado, não uma auditoria de documentos institucionais. Há questões com respostas incompletas ou ambíguas, tratadas como pontos de confirmação.

2. Metodologia e limites

Foi analisado o arquivo “CBH Rio Novo.pdf”, de três páginas, com 19 perguntas. As respostas foram reagrupadas em seis eixos: estrutura institucional; governança; capacitação e atuação; instrumentos de gestão; transparência; e apoio esperado do MPES. O Anexo I reproduz as respostas de forma textual, preservando redação, abreviações e eventuais erros de digitação do formulário, sem convalidar afirmações. A matriz e as proposições constituem interpretação técnica para subsidiar diligências, não conclusões oficiais sobre regularidade ou situação jurídica.

3. Matriz sintética de achados e pontos a confirmar

Tema	Informação declarada	Verificação recomendada
Instituição e sede	Decreto Estadual nº 1.350-R, de 13/07/2004; sede inexistente.	Confirmar ato constitutivo e necessidade de espaço físico.
Apoio administrativo	Resposta “Sim” à existência de assistente(s).	Identificar profissional, vínculo, atribuições e carga de apoio.
Composição	Vagas abertas; processo eleitoral simplificado em andamento.	Solicitar relação nominal, vagas e estágio do processo eleitoral.
Mandato	“4 anos com possibilidade de alteração com 2 anos”.	Conferir regimento, atos de posse e vigência atual.
Reuniões	Periodicidade bimestral; há quórum; uso de videoconferências.	Conferir regra de quórum e atas de 2025–2026.
Participação e regimento	Participação descrita como expressiva; conhecimento do regimento próximo de 100%.	Confrontar com lista de presença e composição por segmento.
Plano de Bacia	Plano referido como aprovado em 2019, com CT e MOP em uso.	Confirmar ato de aprovação, orçamento e execução do plano/MOP.
Enquadramento	Informados 2019 e Deliberação CERH nº 004/2020; acompanhamento “Sim”.	Verificar teor da deliberação e indicadores de monitoramento.

Cobrança	Não implantada; capacitações anteriores mencionadas.	Confirmar estágio estadual e medidas preparatórias locais.
Apoio ao MPES	Estruturação do CBH, Procomitês, sede e articulação do Pacto pelas Águas.	Definir interlocutores, objetos e responsabilidades.

4. Diagnóstico por eixos temáticos

Eixo 1 — Estrutura institucional e composição (questões 1–6)

O respondente identifica o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Novo e cita sua criação pelo Decreto Estadual nº 1.350-R, de 13 de julho de 2004. Relata inexistência de sede própria e resposta afirmativa à existência de assistente administrativo, mas não detalha estrutura, vínculo ou atribuições. Informa vagas em aberto e processo eleitoral simplificado em andamento, sem indicar número de vagas ou segmentos afetados. Sobre o mandato, menciona quatro anos "com possibilidade de alteração com 2 anos", expressão que exige leitura do Regimento Interno e dos atos de posse. A data atual de encerramento do mandato não foi informada.

Eixo 2 — Funcionamento, representatividade e regimento (questões 7–9)

As reuniões são descritas como bimestrais e sujeitas a quórum, sem especificação quantitativa. Houve incorporação de videoconferência durante a pandemia. O entrevistado avalia positivamente a participação de instituições de ensino (IFES, MEPES e São Camilo), sociedade civil (Instituto Água e AMAGES), usuários (Cesan, SAAE, Laticínios Porto Alegre e Samarco), municípios e órgãos estaduais, especialmente a SEAMA, associando a participação municipal ao convênio Proesam. Afirma aplicação do Regimento Interno e conhecimento aproximado de 100% dos conselheiros, sem documentação corroborativa.

Eixo 3 — Capacitação, agenda e gestão de conflitos (questões 10–12)

São mencionadas capacitações contínuas da ANA e AGERH sobre instrumentos de gestão, planos e MOPs. A pauta relatada inclui reflorestamento, pagamento por serviços ambientais (PSA), revitalização de áreas degradadas, Probacias, biodigestores e biofossas, terraceamento, barraginhas, caixas secas, educação ambiental, expedições nos rios Novo e Iconha e atualização de dados de enquadramento. Em resposta à experiência de resolução de conflitos, o entrevistado menciona áreas alagadas do Vale do Orobó, enchentes, mudanças climáticas e estiagens, mas não descreve processo específico de mediação ou acordo; portanto, a experiência concreta de resolução permanece não demonstrada pelo formulário.

Eixo 4 — Instrumentos de gestão de recursos hídricos (questões 13–17)

O Plano de Bacia é referido como elaborado pela AGERH, CBH, FAPES e Instituto Jones dos Santos Neves, com aprovação em 2019. O respondente menciona discussão constante sobre implementação, existência de Câmara Técnica e uso do Manual Operativo. Quanto ao financiamento, indica potenciais parcerias (ANA, INCAPER, IDAF, SEAG, SEDURB, DER, FUNASA, SAAE, CESAN, Governo Federal e PPP), sem cifra orçamentária ou comprovação de repasses. Sobre o enquadramento, informa elaboração pela mesma equipe do Plano, ano de 2019, Deliberação CERH nº 004, de 27 de agosto de 2020, e acompanhamento da qualidade hídrica; convém conferir o alcance jurídico da deliberação e os instrumentos de monitoramento. A resposta "Outorgas" à pergunta sobre outros instrumentos aprovados não identifica deliberação, objeto nem competência exercida. A cobrança é apontada como instrumento a implantar e ainda não operacionalizado na bacia.

Eixo 5 — Transparência e comunicação (questão 18)

A divulgação das atividades ocorre, segundo o formulário, no site da AGERH, em ações de educação ambiental nas escolas, capacitações de funcionários das prefeituras e expedições científicas/descidas dos

rios. Não foram informados plano de comunicação, periodicidade de atualização, alcance ou indicadores de participação social.

Eixo 6 — Apoio institucional solicitado ao MPES (questão 19)

O entrevistado solicita apoio para equipar os Comitês, mobilizar recursos do Procomitês, viabilizar sede própria e articular o Pacto pelas Águas com prefeitos para medidas de desassoreamento dos rios da região. Qualquer proposta de desassoreamento deverá ser precedida de diagnóstico técnico específico, definição de responsabilidades, avaliação ambiental e verificação das autorizações pertinentes; o formulário não fornece estudos de viabilidade ou áreas prioritárias.

5. Pontos críticos de confirmação documental

• Identificar o ato de criação do CBH e conferir o Regimento Interno vigente, especialmente mandato, quórum e processo eleitoral.

• Obter composição atualizada, segmentos com vagas, resultados do processo eleitoral simplificado e atas recentes.

• Esclarecer a estrutura de secretaria executiva/assistente administrativo e a disponibilidade de sede e equipamentos.

• Obter a íntegra do Plano de Bacia, do MOP, do orçamento/programação de ações e dos relatórios de execução.

• Confirmar o enquadramento, o teor da Deliberação CERH nº 004/2020 e a série de monitoramento de qualidade da água.

• Esclarecer o que a resposta “Outorgas” significa no contexto de deliberações do CBH.

• Atualizar situação da cobrança e medidas preparatórias, sem presumir sua implantação na bacia.

• Examinar informações oficiais sobre projetos, programas, financiamento e possíveis ações de desassoreamento.

6. Conclusão

O formulário sugere um CBH com agenda diversificada e participação institucional considerada expressiva pelo respondente, especialmente em planejamento, educação ambiental e projetos de conservação. Persistem desafios estruturais declarados — inexistência de sede, vacâncias e ausência de cobrança implementada — e lacunas informacionais que impedem conclusão definitiva quanto à efetividade dos instrumentos. Recomenda-se priorizar a obtenção de evidências oficiais e a pactuação de medidas de fortalecimento institucional, com atenção à execução do Plano de Bacia e à transparência das ações.

7. Proposições para avaliação do CAOA/MPES

Nº	Encaminhamento proposto
1	Solicitar ao CBH e à AGERH documentação atualizada sobre composição, eleição simplificada, mandatos, regimento, calendário e atas.
2	Verificar a estrutura administrativa efetiva e avaliar, com AGERH e CBH, necessidades de apoio técnico, equipamentos e espaço para funcionamento.
3	Solicitar à Câmara Técnica do Plano apresentação do estágio de execução do Plano de Bacia, do MOP, das metas e das fontes de financiamento.

4	Requisitar informações sobre o enquadramento, a Deliberação CERH nº 004/2020 e os mecanismos de acompanhamento da qualidade da água.
5	Solicitar atualização do processo de operacionalização da cobrança pelo uso da água, identificando etapas, pendências e responsabilidades.
6	Incentivar continuidade de capacitações e avaliar relatório anual de participação, atividades e resultados institucionais.
7	Avaliar a viabilidade de articulação interinstitucional do Pacto pelas Águas, com objetivos, entregas e responsabilidades definidos.
8	Condicionar eventuais propostas de desassoreamento a diagnóstico hidrológico, ambiental e de riscos, sem presumir adequação técnica da intervenção.
9	Acompanhar os programas citados (PSA, Probacias e restauração), solicitando indicadores, localidades beneficiadas e situação de execução.

Nota metodológica: as proposições são hipóteses de atuação para apreciação do MPES, não determinações, recomendações expedidas ou constatações de irregularidade.

ANEXO I — Respostas originais do formulário

Fonte única: "CBH Rio Novo.pdf", registro de 21/10/2026, Entrevistado 5 (anônimo). Transcrição textual extraída das páginas 1 a 3; abreviações e grafia preservadas.

1. Nome do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)

Resposta: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Novo

2. Identificação do Ato de criação do CBH (Decreto do Poder Executivo)

Resposta: Criado pelo Decreto Estadual n.1350-R de 13 de julho de 2004

3. O CBH possui sede?

Resposta: Não

4. O CBH possui assistente(s) administrativo(s) em apoio à sua Secretaria Executiva? Em caso negativo, de que maneira está sendo realizado o trabalho administrativo?

Resposta: Sim

5. O CBH está com todas suas vagas preenchidas? Em caso negativo, a que se atribui as ausências e qual categoria do Comitê está menos presente?

Resposta: Estamos com vagas em aberto e com Processo Eleitoral Simplificado em andamento

6. Qual vigência do mandato dos integrantes empossados para o Conselho?

Resposta: 4 anos com possibilidade de alteração com 2 anos

7. As reuniões do CBH estão ocorrendo conforme a periodicidade prevista no Regimento Interno? a. Qual é a periodicidade? b. Existe quórum mínimo? c. Quais mudanças ocorreram durante a Pandemia da Covid-19?

Resposta: a-Bimestral b-sim c- Implementação e utilização de videoconferência

8. Relate como é a participação e frequência geral dos conselheiros titulares e suplentes: a. instituições de ensino; b. sociedade civil; c. usuários; d. poder público municipal; e. poder público estadual.

Resposta: a-Participação atuante do IFES,MEPES e São Camilo,via conselheiro prof. Helimar de Vargem Alta b-Participação tb atuante,do Instituto Água,AMAGES c- Atuantes da Cesan,Saae,Latícinios Porto Alegre e agora recentemente com a Samarco d-em virtude da implantação do convênio Proesam com a Seama,ótima participação e- também expressiva de todos om a Seama

9. O CBH tem conseguido aplicar fielmente seu Regimento Interno? a. Quais dificuldades? b. Qual percentual conhece?

Resposta: Sim,aproximado a 100% em função das visitas técnicas adotadas com cada membro individualmente

10. Descreva como os Conselheiros são capacitados em relação a Política de Recursos Hídricos.

Resposta: Capacitação contínua por parte da ANA e Agerh em relação aos instrumentos de Gestão e aplicação doa Planos e Mops

11. Quais foram os principais assuntos pautados nos últimos 12 meses no CBH?

Resposta: -Reflorestar,PSA e revitalização de areas degradas, -Implantação do Probacias(Biodigestores,biofossas,Terraceamento,Barraginhas,Caixas Secas...) -Como Implementar o Plano

de Bacias e Manual Operativo na Pratica -Educação Ambiental continuada da plenária com participação de atores locais , -Expedição Científica com Descida dos Rios Novo e Iconha -Atualização constante dos dados de enquadramento -Apresentação de Experiências dos membros em todas as áreas de atuação -Participação em palestras, seminários ,congressos e assuntos correlacionados -Assuntos deliberados nos Consemas,CERH,FNCBH,MDR e Plano Nacional de Bacias Hidrográficas com horizonte de 2022-2040,s

12. O CBH possui alguma experiência na resolução de conflitos pelo uso da água? Se sim, descreva-o(s).

Resposta: Sim,pelas características de nossa região com áreas alagadas do Vale do Orobó, as inundações e enchentes provocados pelas Mudanças Climáticas - Estiagens também constantesas

13. Em relação ao instrumento de gestão de sua competência - Plano de Bacia: a. Possui? Por quem elaborado? b. Aprovação? c. Orçamento e recursos? d. Discussões? e. Câmara técnica? f. MOP?

Resposta: a-Sim elaborado pela Agerh,CBH,Fapes,Instituto Jones dos Santos Neves, b-em 2019 c-Variado via parcerias,ANA,Incaper,Idaf<Seag,Sedurb,Der,Funasa,Saae,Cesan,Gov.Federal,PPP d-Sim constante e-Sim f-Sim

14. Em relação ao instrumento de gestão de sua competência - Enquadramento: a. Possui? b. Aprovação? c. Homologação no CERH? d. Monitoramento?

Resposta: a- Sim, pela mesma equipe do Plano b-2019 c-Deliberação CERH n.004 de 27 de agosto de 2020 d-Sim

15. O CBH aprovou algum outro instrumento de gestão fora dos citados nas perguntas 13 e 14?

Resposta: Outorgas

16. Existe outro instrumento de gestão que o CBH pretende implementar?

Resposta: Cobrança pelo Uso da Água

17. Existe a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implantada na bacia? Se não, quais são as dificuldades?

Resposta: Ainda não já fomos capacitados mas no estado esta em inicio de implementação no Jucu

18. Como são divulgados para a sociedade da bacia as atividades e ações, em geral, do CBH?

Resposta: No site da Agerh,nas ações de Educação Ambiental nas escolas,Capacitação de funcionários das Prefeituras,nas Ações de Expedição Científicas,Descidas de Rio,etc

19. Sugira ações de apoio do MP ao CBH.

Resposta: Implementar as ações de equipar os CBH's, recursos do Procomitês,sede própria,Apoio na articulação do Pacto Pelas Águas com os prefeitos para Dessassoreamento dos Rios da Região

Fonte documental: CBH Rio Novo.pdf, páginas 1–3, formulário Microsoft Forms exportado em 21/10/2026.